

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6972/2537

นาง สมบูรณ์ บุราณมย์

นางสาว คำ นาง บุราณมย์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 656 วรรคสอง, มาตรา 656 วรรคสาม, มาตรา 1367, มาตรา 1377
ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า ส.ได้ยืมเงินโจทก์ไป 30,000 บาท และมอบที่ดินของส.ให้โจทก์
เข้าครอบครองทำประโยชน์เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ จำเลยทั้งสองในการเพียง
แต่ว่า ส.จะเคยยืมเงินโจทก์เมื่อใด จำนวนเท่าไรและมอบที่ดินให้โจทก์ครอบครองทำ
ประโยชน์หรือไม่จำเลยทั้งสองไม่รับรอง เป็นคำให้การไม่ชัดเจนว่าจำเลยทั้งสอง
ปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วนถือไม่ได้ว่าจำเลยให้การปฏิเสธ อีกทั้ง
ศาลชั้นต้นก็มีได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ จึงต้องฟังตามที่โจทก์ฟ้องว่าส.ได้
ยืมเงินโจทก์ไป 30,000 บาท และมอบที่ดินของส.ให้โจทก์เข้าครอบครองทำ
ประโยชน์เพื่อประกันการชำระหนี้ โจทก์นำสืบว่า ปี 2527 โจทก์ทวงถามให้จำเลยทั้ง
สองชำระหนี้เงินยืมกับคำทำบุญศพให้ส.เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 กว่าบาทจำเลยทั้ง
สองจึงพุดยกที่ดินของ ส.ให้เป็นการตีใช้หนี้โดยจำเลยที่ 2 จะไปขออนุญาตต่อศาล
เพื่อโอนให้ดังนี้แม้จะได้ความตามที่โจทก์นำสืบก็ตาม ก็เป็นกรณีที่โจทก์ผู้ให้ยืม
ยอมรับเอาทรัพย์สินอื่นเป็นการชำระหนี้แทนเงินที่กู้ยืม แต่ไม่ปรากฏว่าได้มี
การตกลงว่าที่ดินที่ตีใช้หนี้เงินยืมมีราคาเท่าใด เท่ากับราคาในท้องตลาดในเวลาและ
สถานที่ส่งมอบหรือไม่ ข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 656 วรรคสองตกเป็นโมฆะตามมาตรา 656 วรรคสาม โจทก์จึงไม่

อาจจะฟ้องบังคับให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการโอนที่ดินพิพาทตามข้อตกลงดังกล่าวได้ การที่จำเลยทั้งสองพุดยกที่ดินของส.ให้เป็นการตีใช้หนี้ยังมีเงื่อนไขต่อไปว่า จำเลยที่ 2 จะต้องไปร้องขออนุญาตต่อศาลเพื่อโอนให้โจทก์เนื่องจากขณะนั้นจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้รับมรดกของ ส.ยังเป็นผู้เยาว์อยู่ มิได้เป็นการยกให้โดยเด็ดขาดทันที จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้มีเจตนาสละการครอบครองที่ดินโจทก์ครอบครองที่ดิน โดยส.มอบให้ครอบครองทำประโยชน์เพื่อเป็นประกันการใช้หนี้เงินยืมเป็นการครอบครองแทนส.เมื่อส.ถึงแก่ความตายก็ถือว่าโจทก์ยังครอบครองแทนทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของส.แม้โจทก์จะครอบครองนานเพียงใดก็หาได้สิทธิครอบครองไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นบุตรผู้มีสิทธิรับมรดกของนายเสาร์ บุราณมัย จำเลยที่ 2 เป็นมารดาผู้แทนโดยชอบธรรมของจำเลยที่ 1 เมื่อประมาณเดือน มกราคม 2517 นายเสาร์ได้ยืมเงินโจทก์ไป 30,000 บาท และมอบที่ดินมีหนังสือ รับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) เลขที่ 101 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ดให้โจทก์เข้าครอบครองทำประโยชน์เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ต่อมาวันที่ 9 มกราคม 2518 นายเสาร์ถึงแก่ความตายและประมาณเดือนมกราคม 2527 จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมของจำเลยที่ 1 ได้ตกลงยกที่ดินดังกล่าวให้โจทก์เป็นการใช้หนี้แทนนายเสาร์โดยจำเลยทั้งสองจะดำเนินการทางศาล เพื่อขอรับมรดกและโอนขายที่ดินให้โจทก์ และจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือรบกวนการ ครอบครองที่ดินของโจทก์หลังจากนั้นโจทก์ได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวด้วยความ สงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเกินกว่า 10 ปีแล้วต่อมาเมื่อ เดือนพฤษภาคม 2534 โจทก์แจ้งให้จำเลยทั้งสองไปดำเนินการทางศาล จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ทั้งยังร่วมกันบุกรุกเข้าทำประโยชน์และรบกวนการครอบครองโดยการ

เข้าทำนาในที่ดินดังกล่าวขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ไปดำเนินการโอนขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 101 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้โจทก์ หากไม่ไปดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 ให้จำเลยทั้งสองออกจากที่ดินดังกล่าวห้ามเข้ายุ่งเกี่ยวหรือรบกวนการครอบครองของโจทก์ต่อไปและพิพากษาว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของโจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า นายเสาร์จะเคยยืมเงินโจทก์เมื่อใด จำนวนเท่าไร และมอบที่ดินให้โจทก์ครอบครองทำประโยชน์หรือไม่จำเลยทั้งสองไม่รับรอง หลังจากที่นายเสาร์ถึงแก่ความตายแล้วโจทก์ไม่เคยทวงหนี้สินจากจำเลยทั้งสองและจำเลยทั้งสองไม่เคยยกที่ดินน.ส.3 เลขที่ 101 ดิไว้หนี้แทนนายเสาร์ เพราะจำนวนที่ดินกับจำนวนหนี้ต่างกันมาก โจทก์เคยยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนายเสาร์โดยอ้างว่าได้รับความยินยอมจากทายาท แต่เมื่อจำเลยที่ 1 คัดค้าน โจทก์ก็ได้ถอนคำร้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกว่านายเสาร์ได้ยืมเงินไปจากโจทก์จำนวน 30,000 บาท และมอบที่ดินดังกล่าวให้โจทก์เข้าครอบครองทำประโยชน์เพื่อประกันการชำระหนี้หรือไม่ โจทก์ฟ้องว่าเมื่อประมาณเดือนมกราคม

2517 นายเสาร์ได้ยืมเงินโจทก์ไป 30,000 บาท และมอบที่ดินของนายเสาร์ให้โจทก์เข้าครอบครองทำประโยชน์เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ จำเลยทั้งสองให้การเพียงแต่ว่านายเสาร์จะเคยยืมเงินโจทก์เมื่อใดจำเลยเท่าไรและมอบที่ดินให้โจทก์ครอบครองทำประโยชน์หรือไม่ จำเลยทั้งสองไม่รับรอง เป็นคำให้การไม่ขัดแย้งว่า จำเลยทั้งสองปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วน ถือไม่ได้ว่าจำเลยให้การปฏิเสธ อีกทั้งศาลชั้นต้นก็มีได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ จึงต้องฟังตามที่โจทก์ฟ้องว่า นายเสาร์ได้ยืมเงินโจทก์ไป 30,000 บาทและมอบที่ดินของนายเสาร์ให้โจทก์เข้าครอบครองทำประโยชน์เพื่อประกันการชำระหนี้

ปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยทั้งสองตกลงยกที่ดินมรดกของนายเสาร์ชำระหนี้เงินยืมของนายเสาร์ให้แก่โจทก์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โจทก์นำสืบว่า ปี 2527 โจทก์ทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้เงินยืมกับค่าทำบุญศพให้นายเสาร์เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 กว่าบาทจำเลยทั้งสองจึงพุดยกที่ดินของนายเสาร์ให้เป็นการตีใช้หนี้ โดยจำเลยที่ 2 จะไปขออนุญาตต่อศาลเพื่อโอนให้เห็นว่า แม้จะได้ความตามที่โจทก์นำสืบก็ตาม ก็เป็นกรณีที่โจทก์ผู้ให้ยืมยอมรับเอาทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นการชำระหนี้แทนเงินที่กู้ยืม แต่ไม่ปรากฏว่าได้มีการตกลงว่าที่ดินที่ใช้หนี้เงินยืมมีราคาเท่าใด เท่ากับราคาในท้องตลาดในเวลาและสถานที่ส่งมอบหรือไม่ ข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 656 วรรคสอง ตกเป็นโมฆะตามมาตรา 656 วรรคสาม โจทก์จึงไม่อาจจะฟ้องบังคับให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการโอนที่ดินพิพาทตามข้อตกลงดังกล่าวได้

ที่โจทก์ฎีกาต่อไปว่า แม้การยกให้จะไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องถือว่าจำเลยทั้งสองเจตนาสละการครอบครองและโจทก์เป็นผู้ครอบครอง ต่อมา โจทก์ชอบที่จะได้สิทธิครอบครองที่ดินมรดกของนายเสาร์นั้น เห็นว่าการที่จำเลยทั้งสองพุดยกที่ดินของนายเสาร์ให้เป็นการตีใช้หนี้หนี้นั้น ยังมีเงื่อนไขต่อไปว่าจำเลยที่ 2 จะต้องไป

ร้องขออนุญาตต่อศาลเพื่อโอนให้โจทก์เนื่องจากขณะนั้น จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้รับมรดกของนายเสาร์ยังเป็นผู้เยาว์อยู่ มิได้เป็นการยกให้โดยเด็ดขาดทันที จึงฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้มีเจตนาสละการครอบครองที่ดินโจทก์ครอบครองที่ดินโดยนายเสาร์ มอบให้ครอบครองทำประโยชน์เพื่อเป็นประกันการใช้หนี้เงินยืมเป็นการครอบครองแทนนายเสาร์ เมื่อนายเสาร์ถึงแก่ความตายก็ถือว่าโจทก์ยังครอบครองแทนทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนายเสาร์ แม้โจทก์จะครอบครองนานเพียงใดก็หาได้สิทธิครอบครองไม่ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

พิพากษายืน

(สละ เทศร่ำพรรณ-บุญศรี กอบบุญ-โกษา ปิยสิรานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>